

한국가스공사 상임감사위원

부서경고, 경고, 통보요구

일련번호 제21-경영지원-08호

제목 사회적기업과 구매절차 부적정

소관부서 회계정보본부 □□처

조치부서 √√√√처, □□처

내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 본사 비품, 소모품 등 수급관리 및 계약 체결업무를 담당하고 있으며 비품, 소모품 등 본사에 필요한 물품들을 구매하고 있다.

한편 □□처 □□부는 같은 규정에 따라 ■■■■부 관련 업무를 담당하였으며 '21. 7. 30. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ■■■■부가 신설됨에 따라 '21. 8 .2. 해당 업무를 ■■■■부로 이관하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」 제3조의2(계약의뢰 대상)에 따라 추정가격 5백만원 이상인 물품의 구매는 계약부서에 계약의뢰하여야 하며, 그 미만¹⁾인 경우 「소액 물품 구매 운영방안」에 따라 구매를 추진하여야 한다.²⁾ 「소액 물품구매 운영방안」

1) 추정가격 500만원 미만(부가세 별도)으로 각 부서에서 소액수의 구매하는 물품에 한하여 적용
2) ■■■■부-2217('18.10.1) "소액 물품구매 운영방안 알림"

에 따르면 1순위는 ‘조달청 나라장터 종합쇼핑몰에서 직접구매’ 또는 ‘인터넷 가격비교를 통한 구매’, 2순위는 ‘전자견적서 수취’, 3순위는 ‘수기견적서를 통한 구매’로 하도록 되어 있으며, 1순위 방법으로 우선 구매하고 적용이 불가능한 경우 차 순위 방법을 적용하도록 되어 있다. 또한 3순위를 적용하여 구매할 경우 2개 업체 이상의 수기 견적서를 받아 구매금액을 산출하고 1, 2순위 구매가 불가 불가능한 사유서를 첨부하여 처(실)장 결재 후 구매를 추진하여야 한다.

한편 「계약업무관리지침」 제3조의2(계약의뢰 대상) 제5항에 따르면 계약요청부서는 특정인과 수의계약 할 목적으로 해당과업을 자의적으로 분할 발주하지 아니함으로써 계약의 공정성, 투명성, 경제성을 확보하여야 한다.

이와 함께 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) 1항에 따르면 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금 등을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 하며, 동법 시행령 제49조 1호에 따라 계약금액이 3천만원이하의 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있다. 그러나 이 경우에도 동 법률 시행규칙 제50조(계약서의 작성을 생략하는 경우)에 따라 계약담당공무원은 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ♡♡♡♡ 온라인 쇼핑몰을 통한 물품 구매 시 절차 미준수

□□처 □□부는 '18. 9. 6. ♡♡♡♡ 사회적협동조합³⁾(이하 “♡♡♡♡”라 한

다.)과 “사회적경제 활성화를 위한 온라인 구매협약”을 체결하고, 사회적기업 제품 구매 촉진을 위하여 ♡♡♡♡가 운영하는 사회적경제 온라인 쇼핑몰(이하 “온라인몰”이라 한다.)을 전 직원이 이용하도록 하였다.

이후 ■■■■부는 「자산관리실태 특정감사」 처분요구에 따라 소액 수의 물품 구매에 대한 투명성 및 청렴성 확보를 위하여 「소액 물품구매 운영방안」⁴⁾을 수립하였다. 이에 따라 □□부는 온라인 몰에 구매자가 견적을 요청하면 시스템 상에서 복수 사회적기업의 견적을 비교·제시하는 기능을 추가 개발하도록 ♡♡♡♡에 요청하였다. ♡♡♡♡는 구매자가 견적 요청 시 ♡♡♡♡에서 자체적으로 조사한 가격을 기준으로 프로그램을 이용하여 4개의 허수 가격을 산출한 후 자체 조사한 가격을 최저가로 표기하고, 산출된 나머지 4개의 가격을 견적서에 표기하였다. 그런 다음 판매사명은 블라인드⁵⁾하여 견적이 제출되도록 시스템을 개발함으로써 5개의 업체로부터 실제 비교견적을 수취한 것처럼 견적서를 제출하여왔고 공사는 이를 비교견적으로 인식하고 온라인몰을 이용하였다.

그러나 ♡♡♡♡에서 온라인몰을 통해 제출한 견적은 1개사로부터 수취한 수기견적에 해당하며, 「소액 물품구매 운영방안」의 3순위에 따른 구매시 2개 업체 이상의 비교견적을 추가로 수취하여 금액을 산출하여야 한다.

또한 「소액 물품구매 운영방안」의 2순위에 해당하지 않는 ♡♡♡♡ 온라인몰 견적을 2순위에 해당하는 전자견적 수취로 인식하였고, ♡♡♡♡가 지정한

3) 사회적기업의 판로촉진을 위하여 설립된 조합으로 ‘19.3.7 사회적 기업 인증(인증번호 :제****-***호)

4) ■■■■부-2217(‘18.10.1) “소액 물품구매 운영방안 알림”

5) ♡♡♡♡에서 발행한 견적서에는 판매사가 “가~마”로, 판매상품 가격합계는 5개의 가격을 표기하고 비교결과에 “최저가”로 표기함. 견적서의 상단에는 실제 공급할 1개 업체의 정보만 표기

업체 및 가격을 그대로 적용함으로써 적정가격에 대한 검토가 이뤄지지 않았다.

나. 수기견적 구매시 절차 미준수

「소액 물품구매 운영방안」에 따르면 3순위 수기견적을 적용하여 구매할 경우 2개 업체 이상의 수기 견적서를 받아 구매금액을 산출하고 1, 2순위 구매가 불가능한 사유서를 첨부하여 처(실)장 결재 후 구매를 추진하여야 한다. 그러나 □□처 □□부는 비품을 구매하면서 1,2순위가 불가능한 사유서를 첨부하지 않거나, 부장 결재 후 구매를 추진하여 아래와 같이 소액 물품구매 절차를 미준수 한 것으로 확인되었다.

【표1】 소액물품 구매절차 미준수 현황

년도	3순위(수기견적) 구매건수	부장결재 건수	사유서 미 작성 건
2018	63	62	63
2019	51	23	31
2020	76	45	72

다. 물품 분할구매 및 대금지급 지연

□□처 □□부는 「직장체육진흥관리규정」 제24조(선수단 지원) 제4항 및 [별표 5]에 따라 태권도 선수단의 훈련용품을 정기적으로 지급하고 있다. 구매하는 훈련용품의 총 추정가격은 5백만원 이상으로 「계약업무관리지침」 제3조의2에 따라 계약부서에 계약을 의뢰하여야 한다.

그러나 □□부는 '19년부터 '21년까지 동·하계 훈련용품을 사회적기업과 구매하면서 동일 물품을 자의적으로 분할하여 아래와 같이 수기견적으로 구매로 사실이 확인되었다.

【표2】 훈련용품 분할계약 현황

구 분	분할 계약건수	계약업체(건수)	계약금액(천원)
21년 동계용품	10건	♠♠♠♠(2), ▼▼(2), ♣♣♣♣(2), ☺☺☺☺(2), ☼☼☼☼(2)	50,956
20년 하계용품	7건	▼▼(2), ☺☺☺☺(2), ♣♣♣♣(1), ♠♠♠♠(1), ☼☼☼☼(1)	35,151
20년 동계용품	7건	☺☺☺☺(2), ▼▼(1), ♣♣♣♣(1), ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ(1), ☼☼☼☼(1), ♠♠♠♠(1)	34,521
19년 하계용품	7건	ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(2), ☺☺☺☺(1), ♠♠♠♠(1), ▼▼(1), ♣♣♣♣(1), ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ(1)	36,298
합 계	31건	7개 업체	156,926

이와 함께 □□처 □□부 주임 AHA(이하 “AHA”이라 한다.)은 2021년 하계 훈련용품을 구매하면서 내부품의나 계약절차 없이 '21.6월에 훈련용품을 업체로부터 선 공급받아 선수들에게 지급하였다. 이후 AHA은 업무 인수인계⁶⁾를 통해 ■■■■부로 대금지급 업무를 이관하였으며, 업무를 이관 받은 ■■■■부 직원 AUA(이하 “AUA”이라 한다.)은 '21.8.6. ♠♠♠♠로부터 9개의 견적서를 제출⁷⁾받아 내부품의⁸⁾ 후 '21.10.15. 대금지급을 처리한 사실이 확인되었다.

【표3】 훈련용품 선공급 현황

구분	분할 견적건수	계약업체(건수)	계약금액(천원)
21년 하계용품	9건	♣♣♣♣(2), ▼▼(1), ☼☼(2), ☼☼☼☼(2), ☺☺☺☺(2)	45,799

6) ■■■■부 신설에 따른 인사발령, ☎☎부-****('21.8.2)

7) ♠♠♠♠ AVA 대리는 ♣♣♣♣ 등 5개 업체명의로 9개의 견적서를 이메일을 통해 일괄 송부하였으며, 계산서 발행은 납품확인서와 동일한 날짜로 발행하겠다고 송부함

8) 견적서 수량에 따라 9건으로 분할하여 품의함

관계부서 등 의견 및 검토결과

이와 관련하여 □□처 □□부는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은

- ① 물품 구매 시 소액구매 절차를 준수하지 않고, 동일물품을 자의적으로 분할
발주 한 □□처 □□부에 엄중히 경고하시고, (부서경고)
- ② 훈련용품을 업체로부터 선 공급받고 대금 지급업무를 지연한 AHA에게 엄
중히 경고하시기 바라며, (경고)

□□처장은

- ③ ♡♡♡♡를 통한 구매방안의 전사적용을 재검토하고, 공사의 소액구매절차를
따르도록 전사에 공지하시기 바랍니다. (통보)